

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Law

ชุตติกานต์ ช่วยแทน
สาขาวิชานิติศาสตร์



การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ (มาตรา 9)

มาตรา 9 การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติสัตว์พืชหรือ
สารสกัดจากสัตว์หรือพืช

สัตว์หรือพืช รวมถึงสารสกัดจากสัตว์หรือพืชจดทะเบียนสิทธิบัตรไม่ได้ เช่น การ
ค้นพบสัตว์บางชนิดที่ทำลายสัตว์ด้วยกันเองที่เข้าทำลายกัดกินพืชผลทางการเกษตร
แต่หากเป็นวิธีการ/กรรมวิธีการผลิตสัตว์หรือพืชอาจนำไปขอรับสิทธิบัตรได้



การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถรับสิทธิบัตรได้ (มาตรา 9)

มาตรา 9 การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กรณีทฤษฎีเหล่านี้ไม่ใช่การประดิษฐ์ แต่เป็นเพียงการค้นพบกฎเกณฑ์หรือหลักการที่มีอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้น จึงนำไปจดทะเบียนสิทธิบัตรไม่ได้ แต่หากนำทฤษฎีหรือข้อมูลเหล่านี้ไปทำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่นนี้อาจขอรับสิทธิบัตรได้



การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ (มาตรา 9)

มาตรา 9 การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

(3) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบการทำงานของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่นี้ก็คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งกฎหมายถือว่าไม่ใช่การประดิษฐ์ เพราะไม่ใช่ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการสร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น ในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มีความหมายให้ความความคุ้มครองเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว กฎหมายสิทธิบัตรจึงไม่ได้กำหนดให้ความคุ้มครองไว้ด้วย



การประติษฐานที่ไม่สามารถรับสิทธิบัตรได้ (มาตรา 9)

มาตรา 9 การประติษฐานดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

(4) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์

วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ แต่ถ้าเป็นของพืชไม่ต้องห้ามตามมาตรา 9(3) และเฉพาะวิธีการรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์เท่านั้นที่ต้องห้าม

แต่ถ้าเป็นยารักษาโรค อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ เช่นนี้อาจขอรับสิทธิบัตรได้



การประติษฐานที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ (มาตรา 9)

มาตรา 9 การประติษฐานดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

(5) การประติษฐานที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสวัสดิภาพของประชาชน

การไม่คุ้มครองสิ่งประติษฐานตามข้อนี้ถือเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายที่ไม่ประสงค์คุ้มครองงานที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมและในทางกลับกันอาจก่อให้เกิดโทษ เช่น การประติษฐานอุปกรณ์สำหรับช่วยในการโจรกรรม เครื่องมือเล่นการพนัน

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)





อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

1. ความหมายของอนุสิทธิบัตร

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้กำหนดความหมายไว้ในมาตรา 3

"อนุสิทธิบัตร" หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ตามที่กำหนดในหมวด 3 ทวิแห่งพระราชบัญญัตินี้





อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

2.หลักเกณฑ์การขอรับอนุสิทธิบัตร

มาตรา 65 ทวิ การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

(2) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม



อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

2.หลักเกณฑ์การขอรับอนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตรมีหลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์จึงนำบทบัญญัติของสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้ด้วย ทั้งนี้ตามมาตรา 65 ทศ บัญญัติไว้

จากบทบัญญัติของมาตรา 65 ทวิ อนุสิทธิบัตรที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องมีคุณสมบัติ คือ

- (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (เช่นเดียวกับมาตรา 6)
- (2) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม (เช่นเดียวกับมาตรา 8)

ดังนั้น อนุสิทธิบัตรที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 65 ทวิคือ

(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 6

(2) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมตามมาตรา 65 ทศ

ประกอบมาตรา 8

อนุสิทธิบัตรนั้นไม่ได้ต้องการ “ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น” อย่างเช่นสิทธิบัตร

และจะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกันไม่ได้

เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4518/2550

การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรได้นั้น พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 65 ทวิ บัญญัติไว้ 2 อนุมาตรา รวมความว่า ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ ซึ่งปัญหาความใหม่นั้น เมื่อพิจารณามาตรา 65 ทศ ที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา 6 และอีกหลายมาตราในหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับกับหมวดว่าด้วยอนุสิทธิบัตร โดยอนุโลม โดยในมาตรา 6 วรรคแรก บัญญัติว่า การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ ประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว และในวรรคสองบัญญัติว่า งานที่ปรากฏอยู่แล้วให้หมายความถึงการประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ด้วย (1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ นอกจากนี้ ในมาตรา 6 วรรคท้าย บัญญัติความตอนหนึ่งว่า การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรมิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตาม (2)

(ต่อ) ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์จำหน่ายเทปโพลีกราฟสองหน้ามาตั้งแต่ปี 2538 ก่อนวันที่โจทก์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 แล้ว การประดิษฐ์ดังกล่าวของโจทก์จึงมีหรือใช้อยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร และการที่โจทก์จำหน่ายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดย่อมเป็นการจำหน่ายแพร่หลายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 วรรคสอง อนุมาตรา (1) ดังกล่าว และถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ ตามอนุมาตรา (2) ด้วย เพราะบุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ว่าการประดิษฐ์ของโจทก์ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก การประดิษฐ์ของโจทก์จึงเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ถึงแม้โจทก์จะเป็นผู้ทำให้เทปโพลีกราฟสองหน้านั้นมีหรือใช้แพร่หลาย และเป็นผู้เปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์นั่นเองดังที่โจทก์อุทธรณ์ แต่ก็เป็นการกระทำเกินกว่ากำหนดเวลาสิบสองเดือนก่อนโจทก์ขอรับอนุสิทธิบัตร กรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 6 วรรคท้าย ที่จะไม่ถือว่าเป็นการทำให้แพร่หลายและเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดการประดิษฐ์ก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร เทปโพลีกราฟสองหน้าซึ่งเป็นการประดิษฐ์ของโจทก์จึงไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามพ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 65 ทวิ, 65 ทศ ประกอบมาตรา 6

แม้โจทก์ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ก็เป็นอนุสิทธิบัตรที่ได้ออกให้โดยไม่ชอบด้วยมาตรา 65 ทวิ, 65 ทศ ถือว่าอนุสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิตามอนุสิทธิบัตร โจทก์ไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่าจำเลยทั้งสามฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดของโจทก์ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร และไม่อาจใช้มาตรการบังคับจำเลยทั้งสามตามสิทธิของอนุสิทธิบัตรนั้น ซึ่งศาลมีอำนาจยกความไม่สมบูรณ์นี้ขึ้นวินิจฉัยได้ตามมาตรา 65 ทวิ

วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)





สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

1. ความหมายของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้กำหนดความหมายไว้ในมาตรา 3

"แบบผลิตภัณฑ์" หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือ องค์ประกอบของ
ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็น
แบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

2.หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

มาตรา 56 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตรได้ ต้องเป็นไปตามมาตรา 56 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ

- (1) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
- (2) เพื่ออุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

2. หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

(1) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (มาตรา 57)

มาตรา 57 การออกแบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

(1) แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อนี้จะคล้ายกับการพิจารณาความใหม่ของการขอรับสิทธิบัตร
ประดิษฐ์

ข้อสังเกต การแพร่หลายนี้จะต้องเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ออกแบบเอง



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

2.หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

(2) แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

ในกรณีนี้การเปิดเผยเฉพาะในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์เท่านั้นที่จะทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ถือว่าเป็นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

ข้อสังเกต การเปิดเผยในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่แพร่หลายในประเทศไทยหรือต่างประเทศนี้จะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ก็ถือว่า ไม่ใช่แบบผลิตภัณฑ์ใหม่

เช่น ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ยื่นขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศ และได้มีการโฆษณาคำขอรับ หรือมีการพิมพ์รายละเอียดแบบผลิตภัณฑ์ออกเผยแพร่ หรือมีการนำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยเอกสารในประเทศหรือต่างประเทศ แบบผลิตภัณฑ์นั้นก็จะขาดความใหม่



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5732/2552

พ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ มาตรา 57 (2) บัญญัติว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ถือว่าใหม่ หากแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้มีการเปิดเผยภาพสาระสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร ดังนั้น แบบผลิตภัณฑ์ของจำเลยซึ่งได้มีการเปิดเผยภาพในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่อยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์ของจำเลยจึงไม่มีความใหม่



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13909/2555

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 56 บัญญัติให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม โดยมาตรา 57 บัญญัติว่า แบบผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น ต้องไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักร หรือได้มีการเปิดเผยภาพ สาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร หรือเคยมีประกาศโฆษณามาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยมาแล้วดังกล่าว จนเห็นได้ว่าเป็นการเลียนแบบ ซึ่งมีขอบเขตของการพิจารณาแตกต่างจากการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 โดยการประดิษฐ์ขั้นสูงขึ้นไปไม่ใช่ข้อสาระสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรประเภทนี้



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13909/2555 (ต่อ)

ฉะนั้น การออกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะพิจารณาเฉพาะความใหม่ของรูปทรงหรือลักษณะภายนอกของแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตร เปรียบเทียบกับแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการใช้หรือได้เปิดเผยอยู่แล้วโดยตรงว่ามีความแตกต่างกันชัดเจนที่สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนได้ ที่จำเลยที่ 1 อ้างมานั้น เป็นข้อแตกต่างกันในเรื่องโครงสร้างหรือกลไกวิธีการทำงานที่เป็นการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้สะดวกมากขึ้น อันอาจเป็นข้อพิจารณาสำหรับการขอรับสิทธิบัตรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีอื่น ๆ ได้ แต่ไม่ใช่หลักสำคัญในการพิจารณาความใหม่ของการออกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ ทั้งแบบพิมพ์อูมิเนียมที่ใช้ในการตัดดอกไม้ที่ทำจากดินหรือตัวตัดดินนั้น โจทก์นำรูปแบบมาจากเอกสารทางวิชาการและนิตยสารที่มีการเผยแพร่ทั่วไป แบบพิมพ์ของจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 2 ออกสิทธิบัตรให้จึงเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการเปิดเผยสาระสำคัญของแบบผลิตภัณฑ์ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันที่จำเลยที่ 1 ขอรับสิทธิบัตร จึงไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

2.หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

(3) แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 28 มาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการประกาศโฆษณามาก่อนวันขอรับสิทธิบัตร คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยและได้มีการประกาศโฆษณาแล้ว กฎหมายถือว่าไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

2.หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

(4) แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน (1) (2) หรือ (3) จนเห็นได้ว่าเป็นการเลียนแบบ

มาตรา 57 (4) นี้ หากแบบผลิตภัณฑ์คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ในแต่ละข้อในมาตรา 57 ที่กล่าวมาจนเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ต้องการให้แบบผลิตภัณฑ์ที่เพียงมีส่วนคล้ายกันมาขอรับสิทธิบัตร เพราะต้องการให้ผู้ออกแบบใช้ความรู้ความสามารถของตนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยตนเอง กล่าวคือ ต้องมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในสาระสำคัญ ถ้าแตกต่างเพียงเล็กน้อย เช่น เปลี่ยนวัสดุ สี ขนาด ดังนี้ไม่ใช่การออกแบบใหม่



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

2. หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

ข้อสังเกต ให้ระวังว่า สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มิได้บัญญัติให้นำมาตรา 6 วรรค 3 มาใช้บังคับด้วย

มาตรา 6 วรรค 3 การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือ การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการและการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรมิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตาม (2)



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

ตัวอย่าง นาย B คิดค้นและพัฒนาขวดนมเด็กมีรูปทรงคล้ายเต้านมสตรี โดยทำจากวัสดุที่สามารถทำให้มีโครงสร้าง ความยืดหยุ่นและรูปทรงคล้ายเต้านมสตรีได้ จึงเป็นการคิดค้นและทำขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกทั้งการประดิษฐ์ขวดนมรูปทรงคล้ายเต้านมสตรีมิใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี การที่นาย B ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดขวดนมเด็กที่มีรูปทรงคล้ายเต้านมสตรีเป็นแคตตาล็อกสินค้าและแจกแก่ผู้เข้าชมงานในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศจนได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก หากนาย B ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ได้นำสินค้าไปแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ นาย B จะขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่?



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

Ans. แม้รูปร่างหรือรูปทรงของผลิตภัณฑ์ของคนเดิมมีรูปทรงคล้ายแต้นมสตรีจะไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่ออุตสาหกรรม อันอาจขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรา 56 ก็ตาม

แต่เมื่อ นาย B ได้เปิดเผยสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดของคนเดิมที่มีรูปทรงคล้ายแต้นมสตรีเป็นแคตตาล็อกสินค้าและแจกแก่ผู้เข้าชมงานในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ จะเห็นได้ว่า การกระทำของนาย B ดังกล่าวเป็นการเปิดเผยภาพในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วนอกราชอาณาจักร จึงเป็นการเผยแพร่อยู่แล้วก่อนที่จะยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

Ans. (ต่อ) แม้ได้เปิดเผยรายละเอียดหรือสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ของตนดังกล่าวภายใน 12 เดือน ก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ตาม ก็ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ตามมาตรา 57

ทั้งนี้ เนื่องจากกรณีของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น จะไม่นำข้อยกเว้นตามมาตรา 6 วรรค 3 มาใช้บังคับ ตามนัยของมาตรา 65 ซึ่งแตกต่างจากกรณีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ดังนั้น ในขณะที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนดังกล่าว จึงไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ตามมาตรา 57 (2) จึงไม่ใช่ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้



แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้

มาตรา 58 การออกแบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

- (1) แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (2) แบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

สรุป 1. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นการออกแบบเกี่ยวกับความสวยงามภายนอกของวัตถุ อันสามารถปรากฏแก่สายตาผู้ชม เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าตกลงซื้อผลิตภัณฑ์

ซึ่งต่างจากการประดิษฐ์ซึ่งให้ความคุ้มครองสาระสำคัญภายในของผลิตภัณฑ์ (ฎ.8170/2549)

2. การพิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือไม่ เป็นเพียงการพิจารณาจากลักษณะภายนอกของการออกแบบที่ปรากฏ เช่น รูปร่างของสินค้า หรือ ลวดลาย สี ไม่ได้พิจารณาถึงประโยชน์ใช้สอยหรือหน้าที่ของการออกแบบ (ฎ.12/2550)

ดังนั้น - สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร เน้นที่ผล หรือประโยชน์ หรือหน้าที่การใช้งาน

- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เน้นที่รูปแบบที่ปรากฏว่า แตกต่างจากเดิมมากน้อยเพียงใด



ตาราง: หลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิบัตรแต่ละประเภท

สิทธิบัตร	หลักเกณฑ์การจดทะเบียน
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ม.5)	1. ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (ม.6) 2. การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (ม.7) 3. สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม (ม.8)
อนุสิทธิบัตร (ม.65 ทวิ)	1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 6 2. เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 8
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ม.56)	1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (ม.57) 2. (2) เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม

“

ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร (ทั้งสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)

กลุ่มที่ 1 ผู้ประดิษฐ์ (มาตรา 10,14,15,16)

กลุ่มที่ 2 นายจ้างหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ (มาตรา 11,12,13)

กลุ่มที่ 3 ผู้รับโอนหรือผู้รับมรดกสิทธิขอรับ
สิทธิบัตร



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

กลุ่มที่ 1 ผู้ประดิษฐ์

กฎหมายกำหนดถึงผู้มีสิทธิยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้

มาตรา 14 บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
- (2) มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
- (3) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

กลุ่มที่ 1 ผู้ประดิษฐ์

กฎหมายกำหนดถึงผู้มีสิทธิยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้

มาตรา 14 บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(4) มีภูมิลำเนาหรืออยู่ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

กลุ่มที่ 1 ผู้ประดิษฐ์

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขอรับสิทธิบัตรใช้หลักดังต่อไปนี้

- หลักสัญชาติ

คือ มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติภาคีแห่งอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิบัตรที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่

กรณีเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย หรือประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิบัตรที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่

หรือ มีสัญชาติของประเทศที่ยอมให้คนไทยหรือนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย ไปขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

กลุ่มที่ 1 ผู้ประดิษฐ์

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขอรับสิทธิบัตรใช้หลักดังต่อไปนี้

- **หลักดินแดน** คือ การมีภูมิลำเนาที่ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมในประเทศไทยหรือหรือประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิบัตรที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่

ดังนั้น ผู้ขอรับสิทธิบัตรเมื่อเข้าเงื่อนไขมาตรา 14 แล้ว ผู้ขอรับจะเป็นผู้ประดิษฐ์ หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เอง หรือเป็นผู้อื่นที่กฎหมายกำหนดให้มีสิทธิยื่นขอรับสิทธิบัตรได้เช่น นายจ้าง หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับโอนผู้รับโอนหรือผู้รับมรดกสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรอาจเกิดขึ้น โดยทางนิติกรรมหรือทางมรดก



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

กลุ่มที่ 1 ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์

กรณีผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ยื่นขอรับสิทธิบัตรกฎหมายยังแบ่งสิทธิของผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกเป็น

- ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์คนเดียว (มาตรา 10)
- ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (มาตรา 15)
- ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน (มาตรา 16)



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์คนเดียว (มาตรา 10)

มาตรา 10 ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรและมีสิทธิที่จะได้รับการระบุชื่อว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตร

ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ด้วยตนเอง หรือจะมอบอำนาจให้ตัวแทนไปดำเนินการก็ได้ ตามมาตรา 10 ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีสิทธิระบุชื่อลงในสิทธิบัตร



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (มาตรา 15)

มาตรา 15 ถ้ามีบุคคลหลายคนทำการประดิษฐ์ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน

ในกรณีผู้ประดิษฐ์ร่วมคนใดไม่ยอมรับร่วมขอรับสิทธิบัตรหรือติดต่อไม่ได้หรือไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรผู้ประดิษฐ์คนอื่นจะขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่ได้ทำร่วมกันนั้นในนามของตนเองก็ได้



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

ตามมาตรา 15 เป็นกรณีที่มีบุคคลหลายคนร่วมกันคิดร่วมกันทำในผลงานประดิษฐ์อย่างเดียวกัน บุคคลต่างๆเหล่านี้ก็มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรร่วมกันและมีสิทธิใช้ชื่อในสิทธิบัตรร่วมกันด้วย เช่น ปกรณ์ ชิต และ กิตติ ร่วมกันคิดกังหันลมวิดน้ำขนาและช่วยกันประดิษฐ์จนสำเร็จทั้งสามก็มีสิทธิร่วมกันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรและใช้ชื่อร่วมกันในสิทธิบัตรนั้น

วรรคสาม ผู้ประดิษฐ์ร่วมซึ่งไม่ได้ร่วมขอรับสิทธิบัตรจะขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตรเมื่อใดก็ได้ก่อนมีการออกสิทธิบัตร เมื่อได้รับคำขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกำหนดวันสอบสวนไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตรในการนี้ให้ส่งสำเนาคำขอไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตรคนอื่นด้วย



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน (มาตรา 16)

มาตรา 16 ในกรณีบุคคลหลายคนต่างทำการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันให้บุคคลซึ่งได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันให้ทำความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีกำหนดให้คู่กรณีนำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด 90 วันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด ถ้าไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดดังกล่าวให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน (มาตรา 16)

กรณีตามมาตรา 16 นี้มีความแตกต่างกับมาตรา 15 กล่าวคือ ผลงานการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน แต่เกิดจากบุคคลหลายคนต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำขึ้นมา

เช่น ปกรณ์คิดและประดิษฐ์กังหันลมเพื่อวิดน้ำเข้านา และกิตติก็ประดิษฐ์กังหันลมวิดน้ำเข้านามาได้ โดยลักษณะและสาระสำคัญของการประดิษฐ์เป็นอย่างเดียวกัน ดังนี้ กฎหมายกำหนดให้บุคคลที่ยื่นคำขอก่อนให้มีสิทธิดีกว่าในการได้รับสิทธิบัตร โดยดูจากวันที่ยื่นคำขอเป็นสำคัญ



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน (มาตรา 16)

แต่หาก ผู้ประดิษฐ์ผลงานอย่างเดียวกันมายื่นขอรับสิทธิบัตรพร้อมกัน คือในวันเดียวกัน กฎหมายกำหนดให้ทั้งสองตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิหรือถือสิทธิในสิทธิบัตรร่วมกัน การตกลงนี้อธิปไตยกรรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาให้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกันให้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว หากครบกำหนดแล้วยังตกลงกันไม่ได้ ให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำคดีขึ้นสู่ศาลภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด หากล่วงเลยจากเวลานี้ก็จะถือว่าเป็นการละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

กลุ่มที่ 2 นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

มาตรา 11 วรรคหนึ่งถ้านายจ้างได้รับประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือนำสิ่งประดิษฐ์นั้นไปใช้ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได้

ให้ลูกจ้างที่ทำการประดิษฐ์ตามมาตรา 11 วรรคสอง มีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้าง สิทธิที่จะรับบำเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจ้างหาได้ไม่



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

กลุ่มที่ 2 นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

มาตรา 12 เพื่อส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์และเพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างในกรณีที่มีการประดิษฐ์ของลูกจ้างตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างได้รับประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือนำสิ่งประดิษฐ์นั้นไปใช้ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได้

ให้ลูกจ้างที่ทำการประดิษฐ์ตามมาตรา 11 วรรคสอง มีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้าง สิทธิที่จะได้รับบำเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจ้างหาได้ไม่



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

กลุ่มที่ 2 นายจ้างหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

มาตรา 11 และมาตรา 12 เป็นข้อกำหนดสำหรับการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน โดย

- ลูกจ้างเป็นผู้ประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงาน
- หากในสัญญาจ้างไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นการประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ตกเป็นของนายจ้าง คือ นายจ้างมีสิทธิยื่นขอรับสิทธิบัตร เมื่อได้รับสิทธิบัตรแล้วนายจ้างก็เป็นผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตร



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

กลุ่มที่ 2 นายจ้างหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

- กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จพิเศษให้แก่ลูกจ้าง นอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติด้วย
- ในกรณีที่ลูกจ้างทำการประดิษฐ์สิ่งใดด้วยการใช้ วิธีการ สถิติหรือรายงาน ซึ่งลูกจ้างสามารถใช้หรือล่วงรู้ได้เพราะการเป็นลูกจ้างสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรย่อมตกแก่นายจ้าง

ข้อสังเกต สิทธิในการได้รับบำเหน็จพิเศษตามมาตรา 12 เป็นสิทธิเด็ดขาดของลูกจ้าง นายจ้างจะเขียนสัญญาตัดสิทธิดังกล่าวจากลูกจ้างไม่ได้



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

มาตรา 13 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างตามความในมาตรา 12 เว้นแต่ระเบียบของทางราชการ หรือองค์การรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ให้ข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างตามความในมาตรา 12 เว้นแต่ระเบียบของทางราชการ หรือองค์การรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

กลุ่มที่ 3 ผู้รับโอนหรือผู้รับมรดกสิทธิขอรับสิทธิบัตร

มาตรา 10 วรรค 2 สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมโอนและรับมรดกกันได้

วรรค 3 การ โอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน

1. สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมโอนและรับมรดกกันได้ และ
2. การ โอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรที่ไม่ใช่ทางมรดกต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน หากไม่ทำจะมีผลเป็นโมฆะ



บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

ข้อสังเกต 1.กรณีตามมาตรา 10วรรค 2 เป็นเรื่องการโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร ไม่ใช่การโอนสิทธิบัตร

2. กรณีผู้ประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ผู้ประดิษฐ์ร่วมทุกคนต้องลงลายมือชื่อร่วมกันด้วย ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1316